

[\[http://pje.tjpa.jus.br/pje/\]](http://pje.tjpa.jus.br/pje/)

[\[http://pje.tjpa.jus.br/pje/\]](http://pje.tjpa.jus.br/pje/)

PODER JUDICIÁRIO
FÓRUM DA COMARCA DA CAPITAL
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL

Processo nº: 0854495-37.2018.8.14.0301
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: ERIKA DE CASSIA LEO RODRIGUES

Nome: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
Endereço: Rua Senador Manoel Barata, 848, - de 738/739 a 866/867, Campina, BELÉM - PA -
CEP: 66010-146

DECISÃO

1. Defiro o pedido de gratuidade processual.
2. Quanto ao pedido de liminar, o novo CPC assim define os requisitos para o deferimento:

*Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que **evidenciem a probabilidade do direito** e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.*

...

*§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de **irreversibilidade dos efeitos da decisão**.*

No caso em tela vemos que o pedido da parte autora versa sobre a realização de intervenção cirúrgica por parte da demandada e que não poderia ser desfeita, impossibilitando a reversão da decisão.

Este Juízo, ao impor para a demandada a realização da intervenção solicitada, corre o sério risco de causar dano irreparável a eventual direito da mesma, tornando fraca “a probabilidade do direito”, por isso se faz necessário a obtenção de mais elementos para decisão, assim INDEFIRO A LIMINAR.

3. Designo o dia 05 de NOVEMBRO de 2019, às 09:00h, para a realização de Audiência de Conciliação.

A audiência somente não será realizada se ambas as partes manifestarem expresse desinteresse no ato processual (*caput* e § 4º, I, do art. 334, do CPC).

CITE(M)-SE a(s) parte(s) requerida(s), via postal (carta registrada a ser entregue em mãos próprias mediante recibo – art. 248, §1º, CPC), com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, na pessoa de seu respectivo representante legal ou procurador legalmente autorizado, quando for o caso (art. 242 e art. 248, §2º, CPC), para que tome(m) ciência da presente ação, compareça(m) à audiência acima designada e, posteriormente, sendo o caso, apresente(m) defesa;

4. Constem do mandado as advertências dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil.

5. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de contestação contar-se-á: (a) da data da Audiência de Conciliação ou Mediação (ou da última sessão de conciliação), quando qualquer das partes não comparecer ou, comparecendo, não houver composição; (b) da data do protocolo do pedido de cancelamento da Audiência de Conciliação ou Mediação apresentado pelo(a) Requerido(a) ou todos os litisconsortes, desde que o(a) Autor(a) tenha se manifestado no mesmo sentido (art. 335 c.c. art. 334, §§ 4º, 5º e 6º);

6. Não sendo contestada a ação, será decretada a revelia, podendo ensejar a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte demandante. Além disso, os prazos para o réu revel sem patrono nos autos fluirão da data de publicação de cada ato decisório no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (arts. 344 e 346 do CPC).

7. Ficam as partes advertidas de que devem comparecer à audiência conciliatória acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos, bem como que o não comparecimento injustificado à Audiência de Conciliação de qualquer das partes será considerada conduta atentatória à dignidade da justiça e será sancionada com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do Estado (§§ 8º e 9º, art. 334, do NCPC);

8. A parte poderá fazer-se presente por meio de procurador com poderes específicos para negociar e transigir (§ 10, art. 334, do CPC);

9. Obtida a autocomposição, a mesma será reduzida a termo e homologada por sentença (§ 11, art. 334, do NCPC);

10. INTIME-SE os autores, na pessoa de seu advogado, para comparecer à supramencionada Audiência (art. 334, § 3º, do CPC).

11. Servirá a presente, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação. CUMPRA-SE NA FORMA E SOB AS PENAS DA LEI (Provimentos ns. 003 e 011/2009–CJRMB);

Belém-PA, 16 de junho de 2019.

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL